主題：法律行為（概論）[1]

壹、概說

在討論法律行為之前，必須先了解法律事實，所謂法律事實，乃是足以發生一定法律效果之社會事實[2]。

而法律事實之分類，圖示如下[3]：

<table>
<tr><td rowspan="6">法律事實</td><td rowspan="4">人的行為</td><td rowspan="3">適法行為</td><td rowspan="2">表示行為</td><td>法律行為</td><td>意思表示</td></tr>
<tr><td colspan="2">準法律行為</td></tr>
<tr><td>非表示行為</td><td colspan="2">事實行為</td></tr>
<tr><td rowspan="2">違法行為</td><td colspan="3">侵權行為</td></tr>
<tr><td colspan="3">違約行為</td></tr>
<tr><td rowspan="2">其他</td><td colspan="4">自然事件</td></tr>
<tr><td colspan="4">自然狀態</td></tr>
</table>

一、表示行為與非表示行為

所謂的表示行為，係指表現內心的意思內容之行為；而非表示行為（事實行為），係指不以表現內心的意思內容為必要，而無關於心理的行為[4]。

表示行為		非表示行為	
締結契約	民法第 153 條第 1 項	無主物先占	民法第 802 條
拋棄動產所有權	民法第 764 條第 1 項	無因管理	民法第 172 條
買受人解除契約	民法第 359 條本文	埋葬物之發現	民法第 808 條

二、法律行為與準法律行為

所謂**法律行為，係指以意思表示為要素，因意思表示而發生一定私法上效果的法律事實**；所謂的準法律行為，係指**無論當事人所企圖實現的法律效果為何**，在當事人為表示行為後，**法律即依據其規定而賦予一定的法律效果**[5]。其分類圖示如下[6]：

---

[1] 此課輔講義大量參酌顏佑紘老師 114-1 開設的民法總則上課講義，有援引之處不一一列舉。
[2] 陳聰富，民法總則，4 版，頁 193，2022 年。
[3] 此圖簡化自陳聰富，註 2，頁 194。
[4] 王澤鑑，民法總則，增補新版，頁 317、318，2024 年。
[5] 陳聰富，註 2，頁 194、195。
[6] 主要整理自陳聰富，註 2，頁 194–197；王澤鑑，註 4，頁 321、322。

法律行為	單獨行為	當事人一方的意思表示而成立的行為	e.g.所有權之拋棄（民法第 764 條）
	多方行為	需有兩個以上當事人意思表示的參與所成立的法律法律行為（包含契約、合同行為）	e.g.負擔行為（債權行為）、處分行為（物權行為）
準法律行為	意思通知	行為人為一定的表示行為，但不論行為人所企圖實現的法律效果，依法律發生	e.g.解約前催告（民法第 254 條）
	觀念通知	通知某種事實，而法律對其賦予一定的法律效果	e.g.債權讓與之通知（民法第 297 條）
	感情表示	感情的表示，法律對其賦予一定的法律效果	e.g.對於配偶與他人合意性交行為之宥恕（民法第 1053 條）

三、法律行為之成立與生效

法律行為上，學說上區分法律行為之成立要件與生效要件[7]；然而亦有學說認為兩者的區分並無實益[8]。不過基於考試實用性的考量，還是予以區分如下，不過多數內容還是散落於各章節，因此在此處僅是以圖表簡單說明，藉此建立體系性的思考[9]：

<table>
<tr><td rowspan="8">法律行為</td><td rowspan="5">成立要件</td><td rowspan="3">一般要件</td><td colspan="2">當事人</td></tr>
<tr><td colspan="2">標的</td></tr>
<tr><td colspan="2">意思表示</td></tr>
<tr><td rowspan="2">特別要件</td><td>要式行為（民法第 73 條本文）</td><td>方式之踐履</td></tr>
<tr><td>要物行為</td><td>標的物交付</td></tr>
<tr><td rowspan="3">生效要件</td><td rowspan="3">一般要件</td><td colspan="2">當事人具有完全行為能力</td></tr>
<tr><td rowspan="3">標的</td><td>可能（民法第 246 條第 1 項本文）</td></tr>
<tr><td>確定（民法第 200、208 條）</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>適法（民法第 71 條本</td></tr>
</table>

[7] 王澤鑑，註 4，頁 314。
[8] 陳自強，民法總則法律行為—民法講義 I，5 版，頁 340–342，2023 年。
[9] 圖表參考自王澤鑑，註 4，頁 315。

				文）
				妥當（民法第 72 條）
			意思表示一致（民法第 153 條第 1 項）	
		特別要件	附條件、期限	
			處分權（民法第 118 條第 1 項，僅限於處分行為，若為負擔行為無此要求）	

四、負擔行為與處分行為

所謂的**負擔行為，係指以發生債權債務為其內容的法律行為，亦稱為債權（務）行為**；**處分行為係指直接使某種權利發生、變更、消滅的法律行為**，其中又以處分行為的標的為物權或其他無體財產權區分為物權行為與準物權行為[10]。

負擔行為：以發生債權債務為其內容的法律行為		
處分行為：直接使某種權利發生、變更、消滅的法律行為	物權行為	以物權為標的
	準物權行為	以其他無體財產權為標的

負擔行為做成後會發生債權債務關係，因此當事人之一方對他方享有債權，其效力舉例說明之：

案例：甲與乙簽訂買賣契約，由乙出賣 A 車，甲支付 100 萬元之價金，孰料在雙方履行契約之前，乙之 A 車被第三人丙竊走。

本例中，**基於債權相對性原則，甲無法對第三人丙行使民法第 348 條第 1 項交付、移轉所有權之請求權**。甲也未取得 A 車之所有權，當然也無法對乙行使民法第 767 條第 1 項前段之物上請求權。是以，甲無法對丙直接的行使任何權利。

然而民法第 242 條本文規定：「債務人怠於行使其權利時，債權人因保全債權，得以自己之名義，行使其權利。」若乙遲遲不向丙請求返還 A 車，甲得以乙之名義行使乙對丙之民法第 767 條第 1 項前段之物上請求權，請求丙返還 A 車，並由甲代位受領。

案例：甲向乙購買 A 屋，雙方履行契約後，甲、乙發現買賣契約無效。試問：乙應該如何取回 A 屋？

本例中，**僅買賣契約無效，甲、乙之間做成之 A 屋移轉所有權之物權行為仍然有效，甲為 A 屋之所有人。乙無法對甲主張民法第 767 條第 1 項前段之物上請求權（因為乙並非 A 屋之所有權人）**。

[10] 王澤鑑，註 4，頁 323、324。

若甲、乙之買賣契約有效，甲、乙之買賣契約仍可作為甲受有 A 屋給付之權；然而甲、乙之買賣契約無效，甲即無受有 A 屋給付之權，甲取得 A 屋所有權無法律上原因，**乙得依民法第 179 條不當得利之規定項甲請求返還 A 屋之所有權**。

延伸討論：無因性理論

所謂的物權無因性理論[11]，**係指物權行為（處分行為）的法律上原因（負擔行為）自物權行為中抽離，因此負擔行為之效力並不影響物權行為之效力**[12]。也因此負擔行為（債權行為）被撤銷、無效、不成立、不生效力，均不影響物權行為之效力。

然而當債權行為之效力受影響時，因為物權行為與債權行為在經濟上緊密相連，故此時**當事人可以透過不當得利處理物權變動之結果**（如前述買賣 A 屋之例）。

然而，無因性理論切分交易為數個法律行為，**與一般交易觀念有所背離，更何況在負擔行為無效時，當事人僅能以不當得利請求返還，立於債權人之地位，在相對人無資力時有所不利**。因此學說上提出了數個緩和無因性的理論[13]：

1.瑕疵共同說：例如做成負擔行為與處分行為之當事人為無行為能力人，或是兩行為皆是通謀虛偽之意思表示（民法第 87 條第 1 項本文），兩者皆為無效。**然而若無瑕疵共同的情況，則其他法律行為之效力不受影響**。例如甲受乙之詐欺而與乙訂立買賣契約以及移轉 A 車所有權，通常也會認為債權行為與物權行為有同一瑕疵，均予以撤銷[14]。

2.條件關聯說：例如認為負擔行為有效為處分行為之停止條件，或負擔行為無效為處分行為之解除條件，**然而仍應視個案上當事人有無此**

[11] 須注意者，許多學生會將物權獨立性與物權無因性兩者搞混。前者係指物權行為為獨立之法律行為，獨立於債權行為之外；後者係指物權行為並不會因為債權行為效力而受影響。後者以前者承認為基礎，縱然採取物權獨立性原則，理論選擇上也無須一定要採取物權無因性原則，參陳自強，註 8，頁 328。

[12] 陳自強，註 8，頁 325、326。實務見解請參：「復按法律行為分為債權行為與物權行為，前者，以發生債之關係為目的之要因行為，後者之目的在使物權直接發生變動，避免法律關係趨於複雜，影響交易安全，使之獨立於原因行為之外而成為無因行為。**所謂物權行為無因性，係指物權行為不因債權行為不成立、無效或被撤銷而受影響而言。**」最高法院 95 年度台上字第 1859 號民事判決參照。

[13] 以下主要整理自陳自強，註 8，頁 330、331。

[14] 葉啟洲，民法總則，頁 58，2021 年。

約定（無論明示或默示），否則無異於架空無因性理論。

3.法律行為一體說：**將處分行為與負擔行為視為民法第 111 條的單一行為。然而此說多為學說所不採**[15]。

然而除了物權行為是無因行為（即是不因原因欠缺而使行為效力受影響）外，**債務承認、債務拘束、票據行為在學說上也被認為是無因行為**[16]。其內涵為何？應如何適用？討論如下：

延伸討論：無因債權契約[17]

所謂的**債務約束，係指當事人約定獨立發生債務之無因契約**。所謂**債務承認，係指與既存之債務原因行為相獨立而創設新債務之無因契約**。兩者似乎是以當事人之間於作成新的無因債權契約前，**是否具有既存債務為區別標準**。

然而陳聰富老師認為，**上開區分可能悖於法律上承認無因債權契約之目的**，申言之，**無因性僅是該行為效力不受原因關係（既存債務）的影響，進而使債權人毋庸證明原因，便利訴訟進行，並不代表承認無原因關係（既存債務）之債務約束**。在德國法上，兩者係規定於同一條文，僅是當事人契約用語上有所不同，如此不足以作為區分之理由。

是以，**兩者之區分並無重大實益，均受「無因債權契約」此一概念所包含，即獨立於既存債務以外所創設之新債務**，在既存債務與無因債權之間，債權人得擇一請求，任一債務受清償者，另一債務亦消滅。

而在原因關係欠缺（無效、不成立、被撤銷等）之情況下，無因債權契約是否仍可請求？陳聰富老師認為，**無因債權契約具有無因性，因此原因關係之欠缺，並不影響無因債權契約之效力**，然而無因債權契約仍是**以法律行為增益他方之財產之給與（透過使相對人對自己取得債權之方式），仍需有法律上原因**，此時**若原因關係欠缺，則受有無因債權契約給與之債權人即構成不當得利，債務人得依民法第 179 條向債權人請求免除該債權**，或**在債權人向債務人為請求時，認為債權人所行使權利係權利濫用，依民法第 148 條第 1 項拒絕給付**。

[15] 葉啟洲，註 14，頁 58。
[16] 王澤鑑，註 4，頁 328、329。
[17] 以下主要整理自陳聰富，無因債權契約之原因關係不存在，月旦法學雜誌，323 期，頁 59–71，2022 年。

如此解釋將無原因關係之舉證責任交由債務人負擔，也符合無因債權契約使債權人無須負擔舉證責任之目的。另外應注意者，無因債權契約係創設另一債務，**因此消滅時效之長短（通常依民法第 125 條為 15 年）與起算時點均迥異於既存債務**。且**即便既存債務已經罹於消滅時效，債務人依民法第 144 條第 2 項，仍不得拒絕給付**。

具體之案例操作，舉例如下：
案例：甲於 2025/11/12 開車撞到製造假車禍的乙，雖然甲並無任何過失，然而在乙之威逼利誘下，仍然簽訂契約表示：甲於 2025/11/12 欠乙 10 萬元，任何人不得有異議。在 2027/12/11 時，乙依上開契約向法院起訴請求甲給付 10 萬元。

於本例中，甲、乙所簽訂者係無因債權契約，乙無須舉證既存債務（侵權行為之債權）存在，然而甲可以舉證該侵權行為之債權不存在，進而依民法第 179 條免除該無因債權契約之債權，或是在主張乙行使該債權屬於民法第 148 條第 1 項權利濫用，而拒絕給付。

另外，假設甲就撞傷乙有過失，甲、乙之無因債權契約之債權時效為依民法第 125 條為 15 年，在 2027/12/11 時並未罹於消滅時效，且甲依民法第 144 條第 2 項，亦不得主張既存債權罹於消滅時效而拒絕給付。

貳、期限與條件

民法第 99 條

I. 附停止條件之法律行為，於條件成就時，發生效力。
II. 附解除條件之法律行為，於條件成就時，失其效力。
III. 依當事人之特約，使條件成就之效果，不於條件成就之時發生者，依其特約。

民法第 100 條

附條件之法律行為當事人，於條件成否未定前，若有損害相對人因條件成就所應得利益之行為者，負賠償損害之責任。

民法第 101 條

I. 因條件成就而受不利益之當事人，如以不正當行為阻其條件之成就者，視為條件已成就。
II. 因條件成就而受利益之當事人，如以不正當行為促其條件之成就者，視為條件不成就。

民法第 102 條

I. 附始期之法律行為，於期限屆至時，發生效力。

II. 附終期之法律行為，於期限屆滿時，失其效力。

III. 第一百條之規定，於前二項情形準用之。

民法第 99 條~第 102 條係關於期限與條件之規定，而條件與期限，大致上可分類如下：

條件	停止條件
	解除條件
期限	始期
	終期

所謂的條件，係指法律行為效力的發生或消滅，繫於將來成否客觀上不確定事實；期限，係指法律行為效力的發生或消滅，繫於將來確定發生之事時[18]。因此兩者之區別在於：所定之事實於將來是否一定會發生[19]。

一、條件

條件又可分為停止條件與解除條件。前者，係指法律行為於條件成就時生效，若條件確定不成就則不生效力（民法第 99 條第 1 項）；後者，係指法律行為於條件成就時失其效力，若條件確定不成就則保持其效力（民法第 99 條第 2 項）[20]。

應注意者，部分法律行為不得附條件，例如身分行為不得附條件以維護公序良俗，或是單獨行為不得附條件避免法律關係不確定。然而單獨行為例外在相對人同意或條件成就與否由相對人決定時可以附條件，理由在於：單獨行為不得附條件是為了保護相對人[21]。

而條件成就之效力，茲以圖示如下[22]：

停止條件	原則	自條件成就時向後生效
	例外	依當事人特約
解除條件	原則	自條件成就時向後失效
	例外	依當事人特約

在條件中較為重要者，係「期待權」之保護。所謂的期待權，係法律

[18] 王澤鑑，註 4，頁 536。
[19] 例如大家期末考試合格一定是期限而非條件。
[20] 王澤鑑，註 4，頁 539。
[21] 王澤鑑，註 4，頁 544、545。
[22] 王澤鑑，註 4，頁 547。

行為附條件者，雖然效力仍懸而未決，但當事人仍應受其拘束，不得單方撤回，且受民法第 100 條之保護，此地位應予以權利化，即為期待權[23]。

而期待權之保護，區分為幾種案型[24]：

1.債權行為附條件

案例：甲與乙約定若乙考上律師，則以 10 萬元出賣 A 車給乙。在國考前，甲就將 A 車出賣並移轉所有權給第三人丙，後來甲考上律師。

於本例中，乙對甲、丙可能主張之權利如下：

1-1.對丙：甲為 A 車之所有人，本就可移轉所有權給丙。而條件成就時，僅甲與乙之「債權行為」生效，乙並不取得 A 車所有權，乙自然也無法依民法第 767 條第 1 項前段向丙請求返還 A 車。

1-2.對甲：條件成就，乙得依民法第 100 條[25]向甲請求損害賠償。

[23] 王澤鑑，註 4，頁 550。

[24] 以下整理自王澤鑑，註 4，頁 550–553。

[25] 應注意者，王澤鑑老師認為民法第 100 條以加害人有故意過失為要件。

2.物權行為附條件

2-1.出賣人處分標的物

案例：甲以 10 萬元出賣 A 車給乙。並約定乙付清 10 萬元價款為 A 車所有權移轉之生效要件。惟在乙付清價金前送回甲處檢修時，甲出賣並移轉 A 車所有權給善意第三人丙。

本例為動產擔保交易法第 26 條所規定：「稱附條件買賣者，謂買受人先占有動產之標的物，約定至支付一部或全部價金，或完成特定條件時，始取得標的物所有權之交易。」之附條件買賣。

本例中，乙對甲、丙可能主張之權利如下：

2-1-1.對丙：在停止條件成就之前，甲為 A 車之所有人，自得有權處分 A 車所有權給丙，若後續停止條件成就，其情況分類如下：

依動產擔保交易法第 5 條第 1 項登記[26]		乙得主張該處分行為有礙於乙之期待權而無效，乙自得依民法第 767 條第 1 項前段請求返還 A 車之占有
未依動產擔保交易法第 5 條第 1 項登記	有特約溯及生效	甲之處分行為雖然依民法第 118 條第 1 項效力未定，然而第三人丙可以依民法第 801、948 條善意取得 A 車之所有權，乙不得依民法第 767 條第 1 項前段請求返還 A 車之占有
	無特約溯及生效	因為甲處分 A 車之時甲仍為所有權人，故甲為有權處分，丙取得所有權，乙不得依民法第 767 條第 1 項前段請求返還 A 車之占有

若將 2-1.之案例 A 車替換成 A 地，依土地法第 79 條之 1 第 2 項：「前項預告登記[27]未塗銷前，登記名義人就其土地所為之處分，對於所登記之請求權有妨礙者無效。」結論上與上開案例並無差異[28]。

2-1-2.對甲：若乙最終並未取得 A 車之所有權，則乙得依民法第 100

[26] 動產擔保交易法第 5 條第 1 項：「動產擔保交易，應以書面訂立契約。非經登記，不得對抗善意第三人。」

[27] 土地法第 79 條之 1 第 1 項：「聲請保全左列請求權之預告登記，應由請求權人檢附登記名義人之同意書為之：一、關於土地權利移轉或使其消滅之請求權。二、土地權利內容或次序變更之請求權。**三、附條件或期限之請求權**。」

[28] 應注意者善意取得之規定應適用不動產之規定，即民法第 759 條之 1 第 2 項：「因信賴不動產登記之善意第三人，已依法律行為為物權變動之登記者，其變動之效力，不因原登記物權之不實而受影響。」

條向甲請求損害賠償。

2-2.第三人侵害標的物

案例：甲以 10 萬元出賣 A 車給乙。並約定乙付清 10 萬元價款為 A 車所有權移轉之生效要件。惟在乙付清價金前 A 車被丙放火燒毀。

本例中甲、乙可能主張之權利如下：

2-2-1.甲對丙：在價金付清前，甲仍為 A 車之所有權人，因此自得依民法第 184 條第 1 項前段向丙請求損害賠償。

2-2-2.乙對丙：在價金付清前，乙僅具有「物上期待權」，然而通說仍認為應與物權受相同保護，乙亦得依民法第 184 條第 1 項前段向丙請求損害賠償。

應注意者，甲、乙之間成立不可分債權，丙應向甲、乙為給付（民法第 293 條）。

二、期限

期限可以分為始期與終期，所謂的始期，係指期限屆至時，發生效力（民法第 102 條第 1 項）；所謂的終期，係指期限屆至時，失其效力（民法第 102 條第 2 項）。其解釋與條件類似，於此不予贅述。

參、行為能力

所謂的行為能力，係指當事人能獨自以意思表示，從事有效法律行為之能力，其目的在於避免無意思能力之人之財產逸散。是以，無行為能力人之保護，優於交易安全之保護[29]。

民法第 75 條

無行為能力人之意思表示，無效；雖非無行為能力人，而其意思表示，係在無意識或精神錯亂中所為者亦同。

另外應注意者，民法上雖以年齡作為是否具有行為能力之區分，然而為了避免過於僵化，仍有民法第 75 條後段之適用。

一、無行為能力

民法第 13 條第 1 項

未滿七歲之未成年人，無行為能力。

民法第 15 條

受監護宣告之人，無行為能力。

[29] 陳聰富，註 2，頁 291。

民法第 75 條
無行為能力人之意思表示，無效；雖非無行為能力人，而其意思表示，係在無意識或精神錯亂中所為者亦同。
民法第 76 條
無行為能力人由法定代理人代為意思表示，並代受意思表示。
民法第 96 條
向無行為能力人或限制行為能力人為意思表示者，以其通知達到其法定代理人時，發生效力。

民法上無行為能力者有二：1.未滿 7 歲之人 2.受監護宣告之人，其所為之意思表示無效，因此法律行為亦無效，該法律行為包含單獨行為與契約行為等[30]。

另外，因為無行為能力人無法自行為意思表示，故必須依賴法定代理人代為或代受意思表示（民法第 76 條），意思表示也是到達「法定代理人」時發生效力。至於法定代理人，例如父母（民法第 1086 條第 1 項）、監護人（民法第 1098 條第 1 項）均屬之。

二、限制行為能力

民法第 12 條
滿十八歲為成年。
民法第 13 條第 2 項
滿七歲以上之未成年人，有限制行為能力。
民法第 77 條
限制行為能力人為意思表示及受意思表示，應得法定代理人之允許。但純獲法律上利益，或依其年齡及身份、日常生活所必需者，不在此限。
民法第 78 條
限制行為能力人未得法定代理人之允許，所為之單獨行為，無效。
民法第 79 條
限制行為能力人未得法定代理人之允許，所訂立之契約，須經法定代理人之承認，始生效力。
民法第 80 條
I. 前條契約相對人，得定一個月以上之期限，催告法定代理人，確答是否承認。
II. 於前項期限內，法定代理人不為確答者，視為拒絕承認。
民法第 81 條
I. 限制行為能力人於限制原因消滅後，承認其所訂立之契約者，其

[30] 王澤鑑，註 4，頁 412。

承認與法定代理人之承認，有同一效力。

II. 前條規定，於前項情形準用之。

民法第 82 條

限制行為能力人所訂立之契約，未經承認前，相對人得撤回之。但訂立契約時，知其未得有允許者，不在此限。

民法第 83 條

限制行為能力人用詐術使人信其為有行為能力人或已得法定代理人之允許者，其法律行為為有效。

民法第 84 條

法定代理人允許限制行為能力人處分之財產，限制行為能力人，就該財產有處分之能力。

民法第 85 條

I. 法定代理人允許限制行為能力人獨立營業者，限制行為能力人，關於其營業，有行為能力。

II. 限制行為能力人，就其營業有不勝任之情形時，法定代理人得將其允許撤銷或限制之。但不得對抗善意第三人。

限制行為能力人係指滿 7 歲且未受監護宣告之未成年人，其所為之法律行為，原則上效力未定，需得法定代理人之允許或承認，使生效力。

允許性質上屬於單獨行為，係指對該行為事前同意；承認，係指對該行為事後同意，另外應注意者，允許主要是針對財產上之行為，身分上行為之允許，需要法律特別規定，如訂定婚約、被收養等[31]。

另外應注意者，**法定代理人不得為概括允許，也就是依其目的或特定指示加以界線及預見，否則該允許無效**[32]。例如：

案例：甲為限制行為能力人乙之法定代理人，甲表示：「允許乙今後所為之所有法律行為。」

此種情況下，該允許為無效。然而若甲允許：「允許乙於跟朋友國中畢業旅行中所有訂購車票與住宿之法律行為。」因為有限定範圍，因此為有效。

而法律另外特別規定之允許有二：1.允許處分財產（民法第 84 條）2.允許獨立營業（民法第 85 條）。

就允許處分財產而言，例如法定代理人甲允許限制行為能力人乙就令

[31] 陳聰富，註 2，頁 296。
[32] 陳聰富，註 2，頁 296、297。

用錢 10 萬元得為處分，則乙無論將該筆金錢用於購買手機或是機車之債權行為與物權行為均屬有效。

就允許獨立營業而言，限制行為能力人從事以取得利益為目的之職業所為之營業行為，若經法定代理人允許者，關於該營業所為之行為，均具有行為能力。例如：

案例：法定代理人甲之子乙為 15 歲之學生，因為乙優異的成績，所以在網路上頗具知名度，乙詢問甲其是否能在網路上販賣自己的筆記，甲欣然允之，乙於是洽詢印刷廠商丙，印刷 100 份之筆記。

在本例中，甲就乙之經營行為已經允許，與經營相關之行為（本件與丙簽訂印刷契約）範圍內，乙具有行為能力，該法律行為有效。

在效力未定的情況下，為了保護相對人，設有兩項制度：1.催告權（民法第 80 條）2.撤回權（民法第 82 條），茲以圖表表示如下：

權利	要件	效果
催告權	定一個月以上之期限催告限制行為能力人之法定代理人	法定代理人承認或不承認
		法定代理人不為確答，視為拒絕承認
撤回權	限制行為能力人之法定代理人未經承認前	相對人得撤回之
		若相對人知悉限制行為能力人未得允許，不得撤回之

然而限制行為能力人所為之法律行為，效力亦有其例外，如：

(一) 單獨行為

限制行為能力人所為之單獨行為，依照民法第 78 條，該單獨行為無效。

(二) 民法第 77 條但書

1. 純獲法律上利益

所謂純獲法上利益者，係指單純取得權利、免除義務，從法律效果上觀察，並**無法律上的義務負擔**[33]，例如接受他人之贈與（包含債權及物權行為）、受領保險金等，但成立使用借貸契約，因為會有返還責任，故不屬之[34]。

[33] 應注意者，有無經濟上利益，在所不問，例如甲將市價 100 萬元的 A 車以 1 萬元買給限制行為能力人乙，雖然乙顯然超級無敵賺（有經濟上利益），但是因為乙仍然負擔 1 萬元之價金債務，故仍非純獲法律上利益。參王澤鑑，註 4，頁 420。

[34] 陳聰富，註 2，頁 299。

應注意者，是否純獲法律上利益，負擔行為與處分行為應該分開討論，例如：

> 案例：甲以其所有之 A 車與限制行為能力人乙所有之 B 車互易，甲移轉 A 車所有權給乙，乙亦移轉 B 車所有權給甲。

在本例中，法律行為有三：1.甲、乙之互易契約 2.甲移轉 A 車所有權之物權行為 3.乙移轉 B 車所有權之物權行為。

就 1.而言，乙將負擔移轉 B 車所有權之義務，並非純獲法律上利益。**就 2.而言，將使乙取得 A 車所有權，對乙來說只會取得利益，不會使乙負擔任何義務，乙獲取得 A 車所有權**。就 3.而言，乙將會失去 B 車之所有權，並非純獲法律上利益。

應注意的是，乙雖然獲得 A 車所有權，然而取得 A 車所有權之法律上原因（互易契約）效力未定，若乙之法定代理人嗣後並未承認，該契約不生效力，**乙會負擔不當得利之返還責任（民法第 179 條）**。

另外，**若贈與之不動產上有設定抵押權者，是否仍屬純獲法律上利益之行為？**舉例而言：

> 案例：甲有 A 地，先前因為做生意急需資金，因此以 A 地為銀行乙設定抵押權使乙出借資金，後續甲將 A 地贈與給限制行為能力人之丙並移轉所有權。

在本例中，甲與丙之間有兩個法律行為：1.贈與契約 2.移轉 A 地所有權之物權行為。就 1.而言，丙並不會負擔任何義務，因此屬於純獲法律上利益。就 2.而言，**雖然 A 地上有抵押權，然而即便甲後續並未清償該筆借款，最多也只是 A 地被拍賣，並不會有額外的不利益**，因此仍屬純獲法律上利益。

有疑義者，**若該行為對於限制行為能力人來說並無法律上之利益或不利益，即中性行為，此時效力為何？**討論如下：

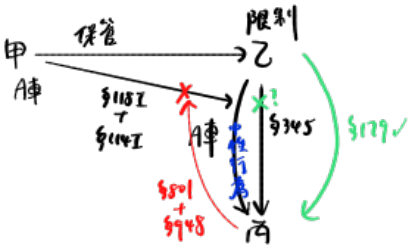
> 延伸討論：限制行為能力人之中性行為效力[35]
> **中性行為，乃該法律行為未給與限制行為能力人法律上之利益，亦未使其受有法律上之不利益**。例如未成年人處分他人之物、限制行為能力人為代理行為（民法第 104 條）等。通

[35] 以下整理自王澤鑑，註 4，頁 422；陳聰富，註 2，頁 301；葉啟洲，註 14，頁 83；吳從周，限制行為能力人之中性行為，台灣法學雜誌，129 期，頁 145–153，2009 年。

說認為，應該類推適用民法第 77 條但書使其有效，理由在於：限制行為能力人之制度應該是保護限制行為能力人之財產不致逸散，**若對限制行為能力人無法律上之不利益，則使其效力未定之必要**。舉二例說明之：

案例 1.：甲授與代理權給限制行為能力人乙，乙代理甲與丙訂立買賣契約。
在本例中，乙之代理行為之效力直接發生於甲、丙之間（民法第 103 條第 1 項），對乙來說完全不發生任何法律上之利益與不利益，因此屬於中性行為而有效。

案例 2.：甲將其所有之 A 電腦交予限制行為能力人乙保管，乙擅自以自己（乙）名義出售 A 電腦給給丙。
在本例中，乙與丙訂立買賣契約，會使得乙負擔移轉標的物所有權之義務（民法第 348 條第 1 項），並非純獲法律上之利益，因此效力未定。就乙移轉 A 電腦所有權給丙之行為，對於乙來說並無任何不利益（因為 A 電腦也不是乙的），因此屬於中性行為，雖然乙之行為屬於無權處分而效力未定（民法第 118 條第 1 項），此時應區分兩種情況：1.甲同意該處分行為 2.甲不同意該處分行為。



就情況 1.而言，該處分既然是中性行為，在甲同意之後即可發生效力，丙取得 A 電腦之所有權；在情況 2.下，雖然甲不同意，**該限制行為能力人乙無權處分 A 電腦之「物權行為」仍可以因為受讓人丙善意取得（民法第 801、948 條），作為中性行為而有效**。然而無論是上列何種情況，乙均可依民法第 179 條請求丙返還 A 電腦，甲再對乙主張民法第 179 條請求返還 A 電腦。

2. 依其年齡及身份、日常生活所必需者
舉凡未成年人購買早餐、文具等均屬之。

(三) 民法第 83 條
若限制行為能力人用詐術使人信其為有行為能力人或已得法定代理人之允許者，其法律行為為有效。舉例說明之：

案例：甲為限制行為能力人欲購買 A 手機，其偽造其法定代理人之簽名，使相對人乙相信其得法定代理人之允許，而簽訂 A 手機

買賣契約。

本例中，該買賣契約依照民法第 83 條有效。

三、監護宣告

民法第 14 條

I. 對於因精神障礙或其他心智缺陷，致不能為意思表示或受意思表示，或不能辨識其意思表示之效果者，法院得因本人、配偶、四親等內之親屬、最近一年有同居事實之其他親屬、檢察官、主管機關、社會福利機構、輔助人、意定監護受任人或其他利害關係人之聲請，為監護之宣告。

II. 受監護之原因消滅時，法院應依前項聲請權人之聲請，撤銷其宣告。

III. 法院對於監護之聲請，認為未達第一項之程度者，得依第十五條之一第一項規定，為輔助之宣告。

IV. 受監護之原因消滅，而仍有輔助之必要者，法院得依第十五條之一第一項規定，變更為輔助之宣告。

民法第 15 條

受監護宣告之人，無行為能力。

四、輔助宣告

民法第 15 條之 1

I. 對於因精神障礙或其他心智缺陷，致其為意思表示或受意思表示，或辨識其意思表示效果之能力，顯有不足者，法院得因本人、配偶、四親等內之親屬、最近一年有同居事實之其他親屬、檢察官、主管機關或社會福利機構之聲請，為輔助之宣告。

II. 受輔助之原因消滅時，法院應依前項聲請權人之聲請，撤銷其宣告。

III. 受輔助宣告之人有受監護之必要者，法院得依第十四條第一項規定，變更為監護之宣告。

民法第 15 條之 2

I. 受輔助宣告之人為下列行為時，應經輔助人同意。但純獲法律上利益，或依其年齡及身分、日常生活所必需者，不在此限：

一、為獨資、合夥營業或為法人之負責人。

二、為消費借貸、消費寄託、保證、贈與或信託。

三、為訴訟行為。

四、為和解、調解、調處或簽訂仲裁契約。

五、為不動產、船舶、航空器、汽車或其他重要財產之處分、設定負擔、買賣、租賃或借貸。

六、為遺產分割、遺贈、拋棄繼承權或其他相關權利。
七、法院依前條聲請權人或輔助人之聲請，所指定之其他行為。

II. 第七十八條至第八十三條規定，於未依前項規定得輔助人同意之情形，準用之。

III. 第八十五條規定，於輔助人同意受輔助宣告之人為第一項第一款行為時，準用之。

IV. 第一項所列應經同意之行為，無損害受輔助宣告之人利益之虞，而輔助人仍不為同意時，受輔助宣告之人得逕行聲請法院許可後為之。